

감사결과 처분요구서

- ◆본부 상사의 부하직원에 대한 부적절 행위 조사 -

2018. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 2017. 11. 22. 인사처로부터 “성희롱 사건 관련 조사 결과 알림” 공문이 접수됨에 따라 이에 대한 사실관계를 확인하고, 관련 규정 위반여부를 조사하여 이에 상응하는 조치를 취하기 위해 본 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서 이번 감사는 외부 전문기관의 A가 작성한 사건보고서를 근거하여 행위자의 부적절 행위의 경위 및 사실관계에 대하여 규명하고 관련규정 위반 여부를 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2017. 12. 4.부터 같은 해 12. 15.까지 10일간 감사실 검사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하였고, 2017. 12. 29. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	◆본부 △발 ㉠팀	복무	◆본부 부하직원에 대한 부적절 행위 조사	징계(감봉)	(1)
2	◆본부 △발 ㉠팀	복무	◆본부 부하직원에 대한 부적절 행위 조사	통보	-
2	◆본부 전직원	복무	◆본부 성희롱 예방 교육(외부 전문가를 통한 교육)	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 ◆본부 부하직원에 대한 부적절 행위 조사

관 계 부 서 ◆본부 제△발전소 ㉠팀

징계 대상자 B

징 계 종 류 감 봉 (6월)

징 계 사 유

위 사람은 ◆본부 제△발전소 ㉠팀장으로 근무하면서 ◆ △발전소 ㉠관리 업무를 총괄하였다.

「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제2조(정의)에 따르면 “직장 내 성희롱이란 직장 내의 근로자가 사업주·상급자 또는 근로자가 직장 내의 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 다른 근로자에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 것”으로 정의하고 있고, 동법 시행 규칙 제2조(직장 내 성희롱 판단기준의 예시)에 따르면 “가슴, 엉덩이 등 특정 신체부위를 만지는 육체적 행위, 사회통념상 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 것으로 인정되는 언어나 행동은 성희롱에 해당 한다”고 되어 있다.

그리고, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조

(공직자의 청렴의무)에 따르면 “공직자는 ~ 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”고 되어 있다.

한편, 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제23조(성희롱 금지)에 따르면 “임직원은 상호간에 특정 신체부위를 만지거나 접촉하는 행위, 사회통념상 성적 수치심을 유발하는 행위를 하여서는 아니 된다”고 되어 있고, 동 강령 제4조(직무수행 자세)에 따르면 “임직원은 국내법과 - 중략 - 본 강령에서 제시한 기준을 성실히 준수하여야 한다”고 되어 있으며, 동 강령 제29조(징계)에 따르면 “회사는 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다”고 되어 있다.

따라서, 우리 회사에 근무하는 모든 직원은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 동법 시행규칙, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」, 「한국수력원자력(주) 임직원 윤리행동강령」 등을 준수하여 다른 근무자에 대해 성희롱에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그러나, 위 행위자는 2016년 경(최초 행위 시점은 불명확)부터 소속팀 신입 여직원들을 대상으로 결재를 받으러 가거나 개인적으로 면담을 하게 되는 등의 상황에서 피해자들을 대상으로 어깨, 등, 팔 등을 톡톡 치거나 쓰다듬는 행위를 수시로 하여 성적불쾌감을 느끼게 했다.

특히, 2016. 11월 경 팀 회식 후 식당 밖에 서있는 소속팀 부하직원 D의 머리를 계속해서 쓰다듬는 행위를 하는가 하면, 2017. 2. 24. 팀 회식 도중에도 소속팀 부하직원인 C의 등을 계속해서 쓰다듬는 행위를 하기도 하여 해당 피해자들에

게 성적인 불쾌감을 준 사실이 있다.

더군다나, 위 사람은 소속팀 부하직원인 E에게는 볼을 꼬집는 행위(일시 불명확)도 하여 당사자에게 불쾌감을 주기도 하였다.

이에 대해 위 사람은 “평소 머리, 어깨, 팔 등을 자주 쓰다듬거나 하는 행동을 본인은 지금까지 모르고 있었다. 어릴 적 동네 어른들이 잘한다고 하면서 토닥거리거나 머리를 쓰다듬어 주는 것이 본인을 인정하는 것 같아 좋았고 이로 인해 본인도 모르게 다른 사람들에게 똑같이 했던 것 같다. 이런 행동이 상대방과 격의가 없어지게 할까 생각했었는데 이러한 행동이 모든 사람이 좋게 받아들이지는 않는다는 것을 알았다”고 진술하였다.

또한, 위 사람은 “C 주임을 위로하고자 등을 토닥거린 적은 있지만 쓰다듬은 것은 아니다. 토닥거리다가 브레지어 끈이 느껴지자 바로 손을 내렸다. 아마도 토닥거리다가 잠시 대고 있었는데 이것을 쓰다듬었다고 생각할 수도 있었을 것 같다. 그리고, D 주임에게 한 행동은 정확히 기억이 나질 않는다. 만약, 있다면 장난식으로 머리를 톡톡 치거나 꿀밤 한 두번 정도의 행동이지 않을까 생각이 든다. 머리를 쓰다듬지는 않았을 것이다. E 주임의 경우 장난삼아 우발적으로 볼을 꼬집었는데 성희롱의 의도는 아니었다. 하지만 지나친 행동이었다. 후회하고 반성 한다”고 진술하였다.

그러나, 피해자 D는 위 사람이 회식 중 C의 등을 쓰다듬는 행위를 하는 것을 피해자 대각선에 앉아서 정확하게 지켜보았으며, D 본인의 머리 또한 머리 뒷부분 위에서 아래로 한참동안 쓰다듬었다고 구체적으로 진술하는 것으로 보아

피해사실은 모두 사실인 것으로 판단된다.

그리고, 위 사람의 행동이 성적인 의도를 가지고 한 행동은 아닐지라도, 피해자들이 공히 지속적으로 성적인 불쾌감 또는 희롱을 받았다고 진술하고 있고, 미혼의 여직원 얼굴을 꼬집는 과도한 행동도 보였다.

더군다나, 위 사람은 피해자들의 근무성적을 평가하고 업무감독을 책임지는 팀장으로서 우월적 지위에 있고 직장 내 성희롱 예방을 위하여 솔선하여 노력하고 부하 직원들의 모범이 되는 위치에 있음에도 불구하고 오히려 본인이 부하 여직원들을 상대로 성희롱 행위를 저지른 점은 중과실 행위에 해당된다.

따라서, 위 사람의 행위는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 동법 시행규칙, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「한국수력원자력(주) 임직원 윤리행동강령」에 따른 성희롱에 해당되고, 이는 「취업규칙」 제73조(징계) 3호 ‘규율·질서를 문란하게 하였을 때’의 징계사유에 해당되고 이는 「징계양정기준에 관한 지침」 [별표 1] ‘1. 직무상의 위반 (5) 성희롱 행위의 비위가 가볍고 중과실’의 ‘감봉~견책’에 해당 된다.

조치할 사항

❖ 사장은 2016년 경 부터 2017년 2월 24일까지 ① ◆본부 △발전소 ㉠팀 소속 부하직원 C, D, E, F, G에게 결재를 받거나 개인적으로 면담을 하게 되면 습관적으로 머리를 툭툭 치거나 쓰다듬는 행위를 수시로 하였고 ② 회식자리에서 C의

등을 쓰다듬거나 또는 두드리는 행위를 하는가 하면 ③ 회식 마무리 후 식당외부에서 D의 머리를 쓰다듬고 ④ 사무실에서 E의 볼을 꼬집는 행위 등을 함으로써 피해자들에게 성적인 불쾌감을 주는 등 성희롱 행위를 한 ◆본부 △발전소 ㉠팀 B에게 「취업규칙」 제73조(징계) 제3호와 「인사관리규정」 제103조의 규정에 따라 징계(감봉 6월) 처분하시고 (징계) ② 피해자들이 행위자와 같은 본부에 근무하고 같은 지역의 사택에 거주하고 있어 불안감을 느끼고 있으므로 행위자의 현 보직을 타 본부로 이동하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

❖ ◆본부장은 최근 빈번하게 발생하는 직장 내 성희롱 사건과 관련하여 직원들의 성희롱 문제점과 경각심을 깨우기 위해 2018년 1분기 이내에 외부 성희롱 전문가를 초빙하여 전 직원 대상으로 1회 이상 성희롱 예방교육을 시행하되 구체적 사례 위주의 특별교육을 통해 직원들의 성인지 감수성을 높이고 성희롱의 본질을 이해할 수 있도록 하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)